

1003931-68.2022.8.26.0019

Classe: Habeas Corpus Criminal

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... Corpus preventivo - Tráfico ilícito de drogas - Pedido de expedição de salvo-conduto, em razão da possibilidade da expedição e cumprimento de mandado de prisão por futura condenação - Impossibilidade - Inexistência de ameaça ou iminência de violência ou coação ilegal - Necessidade de justificável e evidente receio para a concessão do remédio constitucional - Constrangimento ilegal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

2ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1003931-68.2022.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1003931-68.2022.8.26.0019

Classe - Assunto:

Habeas Corpus Criminal - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Impetrante:

Renato Pereira da Silva

Impetrado e Paciente (Passivo):

Delegado de Polícia da 4ª Delegacia de Polícia de Americana e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação de HABEAS CORPUS impetrado em favor do paciente CHARLES DA SILVA SANDES, contra ato iminente a ser praticado pela Autoridade Policial, representado na pessoa do DR. DELEGADO DE POLÍCIA DA 4ª DELEGACIA DE POLÍCIA DE AMERICANA, que presidiu os Autos do Inquérito Policial nº. 2061586/2022, visando à obtenção de salvo-conduto a fim de que as autoridades policiais encarregadas sejam impedidas de realizar a prisão preventiva do paciente referente aos fatos narrados no referido inquérito.

Consta dos autos que o veículo do paciente foi utilizado em um delito ocorrido nesta Comarca, e que pode ser suspeito ante as declarações inicialmente prestadas

pelo indivíduo preso em flagrante, ocorre que não possui qualquer envolvimento com o fato, tendo apenas emprestado seu automóvel a tal pessoa. Informa, ainda, que no dia em questão encontrava-se em uma festa, com testemunhas para comprovar.

O pedido liminar foi indeferido (fls. 66/67).

A autoridade coatora prestou informações (fls. 75).

Em seu parecer de fls. 83/85, o Doutor Promotor de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

Segundo a Tourinho Filho:

"O habeas corpus é remedium juris destinado a tutelar, de maneira eficaz e imediata, a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir, o jus manendi, eundi, veniendi, ultro citroque." ("Processo Penal", 12ª ed., Saraiva, 1990, Vol. 4, p. 406).

O referido remédio constitucional também se encontra discriminado no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647, do Código de Processo Penal. CF/88, artigo 5º, inciso LXVIII - conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

CPP, Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

Preliminarmente, há que se analisar que ante a ausência da situação de flagrante, a prisão temporária ou preventiva, mesmo que solicitada pela Autoridade Policial, e com a concordância do Ministério Público, apenas pode ser decretada por Juiz de Direito, desde que presentes os requisitos para tanto.

No mérito, a ordem deve ser denegada.

No presente caso, não há ato concreto praticado pela autoridade ou iminência de coação ilegal.

Verifica-se apenas ser cabível o habeas corpus preventivo quando há fundado receio de ocorrência de ofensa à liberdade de locomoção iminente. A mera suposição, sem indicativo fático, de que a prisão poderá ser determinada, não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção, capaz de justificar o manejo de habeas corpus para o fim pretendido.

Conforme resposta da Autoridade Policial (fls. 75), não restou não demonstrada a iminência da prisão e, nem ao menos, fundado receio de sua ocorrência, não sendo possível a concessão do pedido.

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO VISANDO IMPEDIR A DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA POR PARTE DE TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL PERANTE A CORTE ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. INCABIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL PARA O FIM PRETENDIDO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Somente é cabível o habeas corpus preventivo quando há fundado receio de ocorrência de ofensa à liberdade de locomoção iminente. 2. Inviável utilizar o habeas corpus para obstar eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não acontecidos e sem comprovação (fundado receio) de que realmente ocorrerão, concedendo-se ao paciente, em caráter definitivo e permanente,

salvo-conduto relativamente a inquérito que sequer se tem notícia tenha sido iniciado. 3. Caso deflagradas as investigações criminais ou mesmo ofertada denúncia em desfavor do paciente perante a Corte originária, situações podem vir a ocorrer que justifiquem a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, ou mesmo a imposição de medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP. 3. A mera suposição, sem indicativo fático, de que a prisão poderá ser determinada, não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção, capaz de justificar o manejo de habeas corpus para o fim pretendido. 4. Writ não conhecido. (HC 219.326/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 09/09/2013)

Habeas Corpus preventivo - Tráfico ilícito de drogas - Pedido de expedição de salvo-conduto, em razão da possibilidade da expedição e cumprimento de mandado de prisão por futura condenação - Impossibilidade - Inexistência de ameaça ou iminência de violência ou coação ilegal - Necessidade de justificável e evidente receio para a concessão do remédio constitucional - Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2086709-77.2018.8.26.0000; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Batatais - Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/09/2018; Data de Registro: 27/09/2018)

Habeas corpus - Vista de inquérito policial - Informações indicando que o paciente a sua advogada constituída possuem acesso aos autos - Pedido prejudicado; Habeas corpus - Art. 218-C, caput, do Código Penal - Alegação de ameaça ao direito de locomoção - Expedição de salvo-conduto - Ausência de indicação concreta de ameaça à liberdade - Impossibilidade - Constrangimento ilegal - Inocorrência - Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2052512-57.2022.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Carapicuíba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/04/2022; Data de Registro: 18/04/2022)

Habeas Corpus preventivo. Pedido de expedição de salvo conduto contra eventual decreto de prisão decorrente de indiciamento. Não demonstração de constrangimento ilegal periculum in mora e fumus boni iuris. Ordem denegada. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 0286157-46.2010.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/10/2010; Data de Registro: 12/11/2010)

Assim sendo, o ato impetrado não se enquadra no disposto do artigo 648 do Código de Processo Penal, de sorte que a ordem deve ser denegada.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de habeas corpus.
P.I.C.

Americana, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA